

0012472-66.2014.8.26.0576

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... aos apurados nestes autos (crime de tráfico de drogas - processo 1501606-97.2019.8.26.0559, crime de roubo e posse de drogas - processo 0013410-61.2014.8.26.0576), conforme certidão criminal de fls. 546/548. Tais circunstâncias demonstram a reprovabilidade de sua conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes, justificando acréscimo de 1/3 na primeira fase para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012472-66.2014.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012472-66.2014.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 96/2014 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 2557/2014 - Delegacia de Polícia de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Evangelista Pereira

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

WILLIAN EVANGELISTA PEREIRA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2014, por volta das 10 horas, na Rua Rui Botelho, nº 81, Parque da Cidadania, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, agindo com intenção de matar, por motivo torpe, desferiu um golpe de faca nas costas de Rodrigo Vitor de Abreu, causando as lesões corporais descritas no laudo de corpo de delito de fls. 57/58 e 142/143, somente não conseguindo matá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação, seguindo-se audiência de instrução.

Proferida sentença de pronúncia em 12/11/2019 (fls. 325/329), mantida por v. Acórdão de fls. 385/391, datado de 07/05/2020, com trânsito em julgado em 10/06/2020 para a Justiça Pública e em 27/05/2020 para a defesa. Redistribuído o feito a este E. Tribunal do Júri, seguiu-se na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal (fls. 407/408, em 16/11/2020).

É o breve relatório.

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu: reconheceu a materialidade do fato, a autoria e a intenção de matar, afastou a absolvição e admitiu a qualificadora da torpeza.

Assim, de acordo com o r. veredicto do Conselho de Sentença, o réu WILLIAM EVANGELISTA PEREIRA praticou o delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu registra condenações transitadas em julgado por fatos posteriores aos apurados nestes autos (crime de tráfico de drogas - processo 1501606-97.2019.8.26.0559, crime de roubo e posse de drogas - processo 0013410-61.2014.8.26.0576), conforme certidão criminal de fls. 546/548. Tais circunstâncias demonstram a reprovabilidade de sua conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes, justificando acréscimo de 1/3 na primeira fase para a reprovação e prevenção do crime, fixando-a em 16 anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Todavia, incide a atenuante da idade, réu menor de vinte e um anos à época dos fatos, o que justifica a redução da pena em 1/6, resultando 13 anos e 04 meses de reclusão.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, pois o réu, em que pese ter confessado, alegou causa excludente de dolo, por isso sendo uma circunstância qualificada afastou como sendo uma circunstância atenuante.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis, bem como a proximidade entre a conduta e o resultado, especialmente que a vítima sofreu ferimentos de natureza grave que geraram perigo de vida, sendo necessária intervenção cirúrgica, reduzo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A gravidade do crime, a natureza e a quantidade da pena aplicada justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Em razão da pena e da natureza do delito, impossível a aplicação dos benefícios do artigo 44, e artigo 77, do Código Penal.

Pelo exposto, considerando o r. veredicto do Conselho de Sentença, CONDENO o réu WILLIAM EVANGELISTA PEREIRA à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

Autorizo o recurso em liberdade, considerando que assim aguardou o julgamento sem novos fatos que autorizem a decretação da prisão cautelar.

Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se guia para a execução, oportunamente.

Publicada nesta sessão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Preto, saem os presentes intimados.

Comunique-se.

São José do Rio Preto, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA